

第3節 強盗の罪

刑法
No284

H19-15 (配点: 2)

月 日
月 日

次の【事例】の甲の罪責について正しいものは、後記1から5までのうちどれか。

【事例】

甲は、夜間、普通乗用自動車を運転し、人通りが少ない一方通行の狭い道路を進行中、右前方を歩いている女性乙がショルダーバッグを左肩に掛けているのを認め、同バッグを奪い取ろうと考え、同車で乙を追い抜きざま、運転席窓から右手を出して同バッグをつかんで引っ張った。乙は、同バッグを引っ張られた勢いで路上に転倒したものの、同バッグを奪われまいとして、そのさげひもから手を離さなかったため、甲は、乙から同バッグを奪い取るため、乙の身体を同バッグごと引きずることを認識しながらそのまま加速して運転を続けた。甲は、約20メートルにわたって乙の身体を引きずったが、乙は、同バッグから手を離さなければ、同車の車輪に巻き込まれたり、道路脇の壁に衝突するなどして重傷を負いかねないという危険を感じ、やむなくそのさげひもから手を離し、甲は、同バッグをつかんだまま同車で逃走した。乙は、前記のとおり路上を引きずられたことにより、約2週間の加療を要する右足関節捻挫等の傷害を負った。

1. 事後強盗（刑法第238条）が人を負傷させたものとして、強盗致傷罪が成立する。
2. 強盗致傷罪は成立せず、窃盗罪と傷害罪が成立する。
3. 強盗（刑法第236条第1項）が人を負傷させたものとして、強盗致傷罪が成立する。
4. 強盗罪のみが成立する。
5. 窃盗罪と業務上過失傷害罪が成立する。

No284

ひったくりと強盗

正答率

H19-15

正解

3

83%

本事例のような、いわゆる、ひったくりの事案については、ひったくり行為によって被害者が転倒するなどの事態を招くことがあり、また犯人が、被害者の注意をそらす目的で、被害者に突きあたると、暴行を伴うことも多いので、これが強盗にあたるか、あるいは窃盗にとどまるかが問題となる。

この点、暴行的行為が単に被害者の注意をそらす手段であるにとどまらず、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度に達していたと認められるような場合には、強盗罪ないし強盗致傷罪が成立すると解されている。最決昭 45.12.22 は、夜間人通りの少ない場所で、通行中の女性の所持しているハンドバッグを窃取する目的をもって、自動車を運転して同女に近付き、自動車の窓からハンドバッグのさげ紐をつかんで引っ張ったが、同女がこれを奪われまいとして離さなかったため、更に奪取の目的を達成しようとして、右さげ紐をつかんだまま自動車を進行させ、同女をひきずって路上に転倒させるなどした事案につき、「女性に暴行を加えてその反抗を抑圧し、その結果ハンドバッグを奪取したが、その際相手方に傷害を加えた犯行であることが、明らか」であり、「被告人はひったくりの窃取に失敗したことから、強盗に変じて奪取の目的を達成したのであって、その過程において強盗の犯意を生じたことが認められる」、とし強盗致傷罪の成立を認めた原判決は正当であると判示した。本事例も、この判例同様、甲が「夜間」に「普通乗用自動車を運転」して「人通りが少ない……道路を進行中」、「右前方を歩いている女性乙」の「バッグ」を「奪い取ろうと考え」て、「同バッグをつかんで引っ張った」ところ、それにより乙を「路上に転倒」させ「約 20 メートルにわたって乙の身体」を引きずって、結果として傷害を負わせたものである。本事例と最決昭 45.12.22 では、バッグがハンドバッグかショルダーバッグかという違い、傷害の程度が前者では「約 2 週間の加療を要する右足関節捻挫等」なのに対し後者では「全治約 10 日間を要する左膝、両手挫創、右拇指挫傷」であるという違いがあるが、結論に影響を及ぼさないと解される。

よって、本事例についても、最決昭 45.12.22 と同様、強盗（236 条 1 項）が人を負傷させたものとして、強盗致傷罪（240 条前段）が成立するといえる。したがって、正解は肢 3 となる。

なお、肢 1 については、事後強盗罪においては「窃盗」（238 条）が主体となるが、前述のようにそもそも甲は強盗であって窃盗ではないので、正しいとはいえない。また、肢 2 については、「強盗致傷罪は成立せず」としているのも、正しいとはいえない。肢 4 については、「強盗罪のみ」が成立するとするが、前記判例に照らしても、「約 2 週間の加療を要する右足関節捻挫等の傷害」を負わせている本件では強盗致傷罪まで成立すると解されるので、正しいとはいえない。さらに、肢 5 については、「窃盗罪」が成立するとしているが、前述のように甲には強盗致傷罪が成立するので、正しいとはいえない。